CONTESTA DEMANDA. NIEGA HECHOS Y DOCUMENTAL. IMPUGNA LIQUIDACIÓN. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA, abogada inscripta al T° 108 F° 412 (C.U.I.T. N° 27-30918447-2), en representación de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E., constituyendo domicilio legal en Avenida Rivadavia 4380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos «REPUESTOS FERROVIARIOS ANDINOS S.A. c/ SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO», a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Acredito la representación invocada con la copia del poder que acompaño, otorgado por SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. 30-71540982-4), sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional.

II.- OBJETO

Vengo por el presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la demanda promovida contra mi mandante, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con expresa imposición de costas a la actora.

III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA

La actora reclama el pago íntegro de tres entregas, omitiendo que la tercera fue parcial según consta en el acta labrada al efecto, que su factura fue observada por no corresponder al material recibido, y que hasta la fecha no acompañó los certificados de origen que la orden de compra exige como condición para conformar la recepción.

IV.- NIEGA LOS HECHOS Y DESCONOCE LA DOCUMENTAL

Salvo los hechos que expresamente reconozca en esta presentación, niego, rechazo y desconozco todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda que no sean objeto de reconocimiento expreso, así como la autenticidad, la veracidad y el contenido de toda la documentación acompañada por la actora que no revista el carácter de instrumento público.

En particular, y sin que la enumeración importe limitación alguna:

1. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya entregado la totalidad de los renglones de la orden de compra N° 430014908.

2. Niego, rechazo y desconozco que las entregas se hayan efectuado dentro de los plazos convenidos.

3. Niego, rechazo y desconozco que el material entregado responda a las especificaciones técnicas requeridas.

4. Niego, rechazo y desconozco que el plazo de pago convenido haya sido de noventa días.

5. Niego, rechazo y desconozco que la orden de compra no haya exigido certificado de origen ni trazabilidad.

6. Niego, rechazo y desconozco que las facturas emitidas por la actora no hayan sido observadas por mi mandante.

7. Niego, rechazo y desconozco que las facturas constituyan cuenta líquida y exigible.

8. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante adeude a la actora la suma de $ 92.744.180,00 ni ninguna otra.

9. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya remitido a mi mandante la carta documento que invoca.

V.- HECHOS QUE SE RECONOCEN

Sin perjuicio de las negativas que anteceden, y en cumplimiento del deber de expedirse con claridad sobre los hechos invocados en la demanda, mi mandante reconoce expresamente lo siguiente:

1. Reconozco la emisión de la orden de compra N° 430014908 y la recepción de los dos primeros lotes en las cantidades allí previstas.

2. Reconozco que la Gerencia de Material Rodante labró el acta ACTA-2025-00088-GMR#SOTR, en la que se dejó constancia de que la tercera entrega fue parcial y de que se recibió bajo reserva por no acompañarse los certificados de origen exigidos por el Anexo A.

VI.- IMPUGNA LA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación. La actora suma la factura N° 0007-00000561 por $ 36.351.220,00 cuando el propio comprobante que acompaña fue emitido por $ 21.094.880,00, importe que se corresponde con el material efectivamente recibido según el acta ACTA-2025-00088-GMR#SOTR. La diferencia carece de todo respaldo.

VII.- DESCONOCE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE LA ACTORA

Niego y desconozco la autenticidad y el contenido de la totalidad de la prueba documental acompañada por la parte actora, y en particular de las piezas que a continuación se individualizan, sin que ello importe reconocimiento de ninguna otra.

— Orden de compra N° 430014908.

— Facturas emitidas.

— Actuaciones del expediente administrativo.

VIII.- OFRECE PRUEBA

A) Documental

B) Informativa

— **Gerencia de Material Rodante de mi mandante:** remita el registro de ingreso de materiales del Taller Central Remedios de Escalada correspondiente al período septiembre-noviembre de 2025.

IX.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- PETITORIO

Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, por negados los hechos y desconocida la documental en los términos expuestos.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal.

4) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA
Apoderada de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E.
T° 108 F° 412